

Clase 4 — Affectio Societatis

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

La affectio societatis

Concepto

Tradicionalmente, la doctrina ha considerado a la *affectio societatis* como uno de los elementos característicos del contrato de sociedad.

No se trata de un sentimiento de amistad, afecto o confianza entre los socios.

Consiste en la **voluntad jurídica de colaborar activamente en la consecución del fin social**, subordinando el interés individual al interés común de la empresa.

Como explica **Alberto Víctor Verón**, la *affectio societatis* representa una voluntad de unión desde el punto de vista económico, dirigida a obtener ganancias y soportar las pérdidas derivadas de la actividad social.

La affectio societatis supone una disposición jurídica de colaboración y no un vínculo afectivo entre los socios.

Affectio societatis e intuitu personae

Aunque suelen confundirse, la *affectio societatis* y el *intuitu personae* responden a conceptos distintos.

Affectio societatis

- Voluntad de colaborar para alcanzar el fin social.
- Tiene contenido funcional.
- Se vincula con la organización de la empresa.

Intuitu personae

- La persona del socio resulta determinante para la constitución o permanencia de la sociedad.
- Predomina la confianza personal.
- Es característico de las sociedades personalistas y de muchas sociedades de familia.

Verón

En determinadas sociedades anónimas cerradas o familiares puede predominar el *intuitu personae*, sin que ello implique identificar ambos conceptos.

La concepción clásica

La doctrina tradicional consideró durante décadas que la *affectio societatis* constituía un elemento esencial del contrato de sociedad.

Esta postura entiende que la sociedad supone:

- voluntad permanente de colaboración;
- coordinación de esfuerzos;
- subordinación del interés individual al interés común;
- vocación de permanencia de la organización.

Desde esta perspectiva, la *affectio societatis* explica por qué la sociedad constituye una organización y no un simple intercambio de prestaciones.

La posición de Ricardo Nissen

Ricardo Nissen define la *affectio societatis* como la predisposición de los socios a actuar coordinadamente en beneficio del interés común de la sociedad.

Sin embargo, rechaza identificar este concepto con una situación permanente de armonía.

Las discrepancias, los conflictos e incluso los enfrentamientos entre socios son fenómenos normales dentro de una organización empresarial.

Por ello, la desaparición de la cordialidad no implica, por sí sola, la desaparición de la *affectio societatis*.

¿La falta de *affectio societatis* disuelve la sociedad?

Para Nissen, la respuesta es negativa.

La mera pérdida de la *affectio societatis* **no constituye una causal autónoma de disolución.**

Tampoco basta para justificar la exclusión de un socio.

Lo jurídicamente relevante son las conductas derivadas de esa situación.

Por ejemplo:

- incumplimiento de deberes sociales;
- obstrucción sistemática del funcionamiento de los órganos;
- abuso del derecho;
- violación del deber de buena fe.

La exclusión o responsabilidad del socio se fundamentará en esos incumplimientos y no en la simple desaparición de la voluntad de colaboración.

La crisis de la *affectio societatis*

Parte de la doctrina contemporánea cuestiona que la *affectio societatis* continúe siendo un elemento autónomo del contrato de sociedad.

Horacio Roitman

Sostiene que las funciones tradicionalmente atribuidas a este instituto pueden explicarse mediante otros principios jurídicos:

- buena fe;
- cumplimiento contractual;
- deber de lealtad;
- interés social.

En consecuencia, propone abandonar la *affectio societatis* como requisito independiente del contrato de sociedad.

La sociedad anónima unipersonal (SAU)

La incorporación de la SAU por la Ley 26.994 reabrió completamente este debate. Si existe un único socio, desaparece toda posibilidad de una voluntad colectiva de colaboración.

Verón

Califica como “irrisorio” hablar de *affectio societatis* cuando sólo existe un socio.

Nissen

Coincide en que la sociedad unipersonal demuestra que la personalidad jurídica no depende necesariamente de una comunidad de personas sino de un recurso técnico previsto por el ordenamiento jurídico.

Affectio societatis y participación en las pérdidas

Efraín H. Richard vincula la *affectio societatis* con uno de los principios fundamentales del contrato de sociedad.

Quien participa en la empresa debe compartir tanto los beneficios como los riesgos derivados de la actividad.

Por ello, las cláusulas que excluyen totalmente a un socio de las pérdidas (art. 13 LGS) no sólo alteran el equilibrio contractual.

También contradicen la lógica de colaboración y comunidad de riesgos que caracteriza al contrato de sociedad.

Síntesis doctrinaria

Autor	Posición
Verón	Define la <i>affectio societatis</i> como voluntad jurídica de colaboración y la distingue del <i>intuitu personae</i> .
Nissen	Su ausencia no constituye causal autónoma de disolución; lo relevante son las conductas derivadas.
Roitman	Considera que ha perdido autonomía y puede ser reemplazada por la buena fe y el cumplimiento contractual.
Richard	La vincula con la participación común en el riesgo empresario y la prohibición del pacto leonino.

Conclusión

La *affectio societatis* continúa siendo uno de los conceptos más debatidos de la teoría general del derecho societario.

Mientras la doctrina clásica la consideró un elemento esencial del contrato, la evolución legislativa y la incorporación de la sociedad unipersonal han llevado a reinterpretar su alcance y utilidad práctica.

Speaker notes